

징 계 요 구

1. 제 목 : 연차휴가 사용 위반
2. 징계대상자 : 중앙보훈병원 ☆☆과 전문의 AA1
3. 징 계 종 류 : 감 봉
4. 징 계 사 유
가. 업무개요

위 직원은 '11. 8. 1. 중앙보훈병원에 ☆☆과 전문의로 입사하였고 '18. 6.24. ●●●●실장 직무를 수행하고 있고 연구책임자로서 2019. 7월 현재 15개의 임상 시험 연구과제와 2018년까지 연간 1건의 내부연구과제 등을 수행하고 있으며 연구과제 수행 등을 위하여 해외에서 개최하는 학회에 2018년부터 현재까지 약 12 차례 이상 참가하여 포스터 발표 등을 수행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 '직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다.'라고 정하고 있고 제18조(출근)에 따르면 '직원은 근무시간 시작 전에 출근하여야 하며, 휴가, 출장 및 상병 등 기타 사유로 출근할 수 없을 시에는 전자관리시스템을 이용하여 인사관리 주무부서에 미리 신청하여 승인을 받아야 한다. 다만, 정오까지 신고가 없을 때에는 결근한 것으로 간주한다.'라고 정하고 있습니다.

또한 같은 규정 제20조(조퇴 및 외출)에 따르면 '직원이 조퇴 또는 외출을 하고자 할 때에는 소속부서장의 사전허가를 받아야 하며, 업무이외의 사유로 근무지를 임의 이탈할 수 없다.'라고 정하고 있습니다.

그리고 「보훈병원 국내·외 학회 및 연수지침」에 따르면 ‘해외학회 참석기간은 개인별 연간 통산 1회로 10일 이내로 한다’라고 정하고 있고 ‘구연(제1저자)발표, 학회좌장, 사회자, 포스터 발표자에 한해 연간 통산 14일 이내로 한다’라고 정하고 있으며 통합경영정보시스템을 이용할 경우에는 ‘교육’으로 근태를 신청하고 있습니다.

따라서 공단 직원은 규정에 따라 근무시간 시작 전에 출근하여야 하고 휴가, 출장 및 상병 등 기타 사유로 출근할 수 없을 시에는 전자관리시스템을 이용하여 인사관리 주무부서에 미리 신청하여 승인을 받아야 하며 해외학회는 병원 심의위원회에서 선정되어 공단 예산이 지원되는 경우 교육 근태로 하고 IRB 연구과제 수행을 위해 연구비로 참가하는 경우는 연차휴가 근태를 신청하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

한편 징계대상자의 2018.1월~2019.7월까지 근태내역과 「출입국관리법 시행규칙」에 따라 발급받은 ‘출입국에 관한 사실증명서’를 통해 근태 여부를 확인한 결과 [표 1, 2]와 같이 공단 예산 지원과 IRB 연구비 지원을 한 해외학회와 개인적 해외여행 목적으로 총 00회에 걸쳐 총 00일(‘18년은 00일, ‘19.7월까지는 00일)을 해외에 다녀왔습니다.

[표 1] 해외학회 및 해외여행 시 근태 현황(2018.1월~2019.7월 현재)

기간	해외출입	총 일수	연차 신청 없는 일수	오후 반차 없는 일수
2018년	00회	00일	0일	0일
2019. 7월	0회	00일	0일	0일
	0회		0일	0일

[표 2] 세부 근태관리 현황(2018.1월~2019.7월 현재)

구분	출발일	도착일	요일						
			월	화	수	목	금	토	일
해외학회 (IRB)	2018-01-19	2018-01-23					19	20	21
			22	23					
여행	2018-02-02	2018-02-07					2	3	4
			5	6	7				
여행	2018-02-23	2018-02-28					23	24	25
			26	27	28				
해외학회 (예산, IRB)	2018-03-14	2018-03-20			14	15	16	17	18
			19	20					
해외학회 (IRB)	2018-05-04	2018-05-09					4	5	6
			7	8	9				
해외학회 (IRB)	2018-05-24	2018-05-29				24	25	26	27
			28	29					
해외학회 (예산, IRB)	2018-08-17	2018-08-27					17	18	19
			20	21	22	23	24	25	26
			27						
여행	2018-09-07	2018-09-12					7	8	9
			10	11	12				
해외학회 (IRB)	2018-09-28	2018-10-07					28	29	30
			1	2	3	4	5	6	7
해외학회 (IRB)	2018-11-29	2018-12-04				29	30	1	2
			3	4					
해외학회 (IRB)	2018-12-14	2018-12-19					14	15	16
			17	18	19				
해외학회 (IRB)	2019-01-03	2019-01-11				3	4	5	6
			7	8	9	10	11		
여행	2019-01-26	2019-01-29						26	27
			28	29					
여행	2019-01-31	2019-02-08				31	1	2	3
			4	5	6	7	8		
여행	2019-02-28	2019-03-06				28	1	2	3
			4	5	6				
해외학회 (예산, IRB)	2019-03-24	2019-04-03							24
			25	26	27	28	29	30	31
			1	2	3				
해외학회 (IRB)	2019-04-30	2019-05-08		30	1	2	3	4	5
			6	7	8				
해외학회 (예산)	2019-07-11	2019-07-19				11	12	13	14
			15	16	17	18	19		

※ 는 근태신청이 없는 날, 는 출국 시 진료 후 근태신청(오후 반차) 없는 날

그런데 징계대상자는 [표 2]와 같이 출입국 기록과 공단 통합경영정보시스템에 근태 신청·승인 내역을 비교한 결과 총 00일(토·일요일, 공휴일 제외)을 연차휴가 신청 없이 해외로 학회와 여행을 다녀왔으며 연차휴가 신청이 없는 날은 모두 화요일이었습니다.

또한 출입국 하는 날에는 출입국 시간을 확인할 수 있는 항공권 등을 확인할 수 없었으나 출국 시간이 오후 시간대인 날은 오후 반차가 필요함에도 불구하고 9일에 해당하는 날은 근태신청이 없는 것을 확인하였습니다.

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 해외 체류기간 중 주로 화요일에 연차휴가를 신청하지 않은 것은 진료가 없는 날이라 진료에 지장을 주지 않기 때문에 연차휴가를 신청하지 않은 것에 불과하고 오후 반차가 없는 날 역시 오전에 진료를 하였기 때문에 진료에 지장을 주지 않았음을 주장하고 있으나 이는 관행적으로 근태신청을 안하거나 진료가 없어 병원에 지장을 주지 않으면 근태신청을 하지 않아도 된다는 것으로 공단 직원으로서 제규정에서 정하는 사항을 따르지 않아도 된다는 것이므로 달리 적용하거나 관행을 인정할 만한 타당한 주장이 아니고 일부 해외여행 등이 있는 경우에는 화요일임에도 근태신청이 있었던 점을 볼 때 징계대상자는 진료가 없는 날이라도 근태신청이 필요한 것을 인지하고 선별적으로 근태신청을 한 것으로 볼 수 있으므로 진료가 없어 화요일은 근태신청을 하지 않았다는 주장은 일관성이 떨어진다고 할 수 있습니다.

또한 복무관리에 있어서도 비록 전문의 직급체계가 없어 보고절차가 명확하지 않더라도 징계대상자는 근태신청의 최종 승인자인 진료부장에게 보고도 하지 않아 사후 정정할 기회를 잃고 말았습니다.

따라서 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제18조(출근)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “감봉”처분 요구합니다.

이 하 여 백

2019. 8. .

감 사 박 경 필